

Beratungs- und Dienstleistungsvertrag

Mandatsvertrag zwischen mibeca GmbH und dem Auftraggeber

BERATER

mibeca GmbH

Schillerstraße 1 · 29525 Uelzen
vertreten durch Jennifer Kaplan

AUFTRAGGEBER (KÄUFER)

mibeca GmbH

Schillerstr. 1 · Uelzen
vertreten durch mb

§1 Vertragsgegenstand

Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Berater den Auftrag, ihn bei folgenden Entscheidungen / Vorhaben zu beraten und zu unterstützen: (Teil-)Veräußerung des Unternehmens **mibeca GmbH** (im Folgenden „Verkaufsobjekt“ genannt).

§2 Leistungen des Beraters

- Aufbereitung der Daten für das Verkaufsobjekt
- Erstellung eines anonymen Kurzexposés für das Verkaufsobjekt
- Suche von Interessenten für das Verkaufsobjekt
- Unterstützung bei Gesprächen mit Interessenten
- Begleitung der Verkaufsverhandlungen
- Vermittlung weiterer Berater (Rechtsanwälte, Steuerberater)
- Laufende Beratung und Projektbegleitung (persönlich, telefonisch, per Videokonferenz, per E-Mail)

§3 Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt alle relevanten Unterlagen (Bilanzen, BWA, Statistiken, Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterlisten) bereit und sichert deren Vollständigkeit und Richtigkeit zu. Der Berater haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit der gelieferten Informationen.

§4 Pflichten des Beraters / Vertraulichkeit

Der Berater ist zum Stillschweigen gegenüber Dritten über sämtliche Inhalte des Verkaufsprozesses sowie über vertrauliche Informationen des Auftraggebers verpflichtet. Diese Verpflichtung gilt auch nach Ende des Vertrages. Unterlagen werden vertraulich aufbewahrt und nach Aufforderung an den Auftraggeber zurückgegeben oder vernichtet.

§5 Vergütung

Alle Vergütungen verstehen sich netto zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.

(1) Eröffnungsvergütung

Eröffnungsvergütung: **4.950 € netto** für Datenaufbereitung und Erstellung des anonymen Kurzexposés.

(2) Beratungsvergütung

Jennifer Kaplan: **250 € pro Stunde** bzw. **2.990 € pro Tag** vor Ort (zzgl. Reisespesen).

Mike Bergmann: **350 € pro Stunde** bzw. **3.990 € pro Tag** vor Ort (zzgl. Reisespesen).

Team-Mitarbeiter: **150 € pro Stunde** bzw. **1.500 € pro Tag** vor Ort (zzgl. Reisespesen).

(3) Erfolgsvergütung

Erfolgsvergütung in Höhe von **5 %** des Transaktionsvolumens bei erfolgreichem Vertragsabschluss zwischen Auftraggeber und einem Interessenten. Als Vertragsabschluss gilt jede Form eines Verkaufs-, Kaufs-, Beteiligungs- oder Fusionsvertrages sowie vergleichbare Aktivitäten (z.B. Asset Deals).

§6 Vertragsdauer und Vertragsende

Der Vertrag beginnt mit Vertragsunterzeichnung und wird zunächst für **12 Monate** abgeschlossen. Die Laufzeit verlängert sich stillschweigend um jeweils 6 Monate, sofern er nicht mit einer Frist

von 2 Monaten vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die Vertragslaufzeit endet automatisch zum Monatsende, sobald der Auftraggeber das Verkaufsobjekt veräußert hat.

§7 Haftungsfreistellung

Der Berater agiert mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. Für Schäden aus der Beratung sowie für entgangene Gewinne haftet der Berater nicht. Der Auftraggeber stellt den Berater von jeglicher Haftung frei, die auf Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der gelieferten Informationen beruht.

§8 Schlussbestimmungen

Änderungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sind einzelne Bestimmungen unwirksam, bleibt die Gültigkeit der übrigen unberührt. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Uelzen.

§9 Zusatzklauseln / Notizen

Test

Uelzen, den 2026-05-25

Unterschrift (mibeca)



Unterschrift (Auftraggeber)

Dieser Vertrag wurde elektronisch zwischen mibeca GmbH und mibeca GmbH geschlossen.

Audit-Trail · Elektronische Signatur

Einfache elektronische Signatur gemäß eIDAS Art. 25 Abs. 1

Unterzeichner:	anna b
E-Mail:	gizabrauna@gmail.com
Signiert am:	2026-05-26T11:05:33.177051
IP-Adresse:	90.187.35.137:62052
User-Agent:	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
Bestätigungscode-Hash:	6e9cef0ebf5f9be9?
Token-Hash:	80a266cd58436b8b?

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Sen' or similar, written in a cursive style.

Ich du